



Nr. 305 Kabinettsitzung vom 30. Juni 1922, 11 Uhr

R 43 I/1377, Bl. 235 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Schmidt, Brauns, Radbruch, Giesberts, Groener; StS Hemmer, Schroeder, Geib, Joël, Frhr von Welser, Müller; MinDir. Meissner, Müller, von Maltzan, Brecht; MinR Zweigert, Dorn, Wever, Kempner; LegR von Dirksen; RegAss. von Stockhausen; Oberst Hasse; für Preußen: Hirt-siefer, Boelitz; StS Göhre, Mücke¹; MinDir. Loehrs; Landrat von Baerensprung; Protokoll: RegR Offermann.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. *Ernennung des Staatsvertreters bei der gemischten Kommission und dem Schiedsgericht für Oberschlesien.*
2. *Errichtung eines Minderheitsamts in Oberschlesien.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: Streik im Zeitungsgewerbe.*
4. *Gesetzentwurf zum Schutze der Republik.*

1. Ernennung des Staatsvertreters bei der gemischten Kommission und dem Schiedsgericht für Oberschlesien.

Nach Vortrag durch Geh.Leg.Rat v. Dirksen entschied das Kabinett dahin, daß zum Staatsvertreter bei der Gemischten Kommission und dem Schiedsgericht für Oberschlesien Herr Oberregierungsrat Budding bestellt wird².

¹ Gemeint ist vermutlich StS Mügel.

² Zur Besetzung der genannten Kommission siehe auch Dok. Nr. 290, Anm. 1. Mit Schreiben vom 18.6.1922 hatte der PrMinPräs. dem RK den ORegR Budding aus Köln als Staatsvertreter, als Ersatz den Landrat und Polizeipräsidenten Schwendy vorgeschlagen. Budding sei zwar gebürtiger Rheinländer, habe jedoch in mehrjähriger Tätigkeit bei der Regierung in Bromberg östliche und polnische Verhältnisse kennengelernt; er erscheine daher für den Posten geeignet, zumal zu erwarten sei, daß er als Katholik Sympathien bei der oberschlesischen Bevölkerung genießen werde (R 43 I/364, Bl. 132 f.). Demgegenüber hatte Lukaschek in einem Schreiben vom 24.6.1922 an den RK schwerwiegende Bedenken gegen den Rheinländer Budding angemeldet und um die Ernennung Schwendys gebeten (R 43 I/364, Bl. 229 f.).

2. Errichtung eines Minderheitsamts in Oberschlesien.

Nach längerer Debatte wurde beschlossen, daß das Reichsministerium des Innern nach vorheriger Besprechung mit dem Auswärtigen Amt, dem Reichsfinanzministerium und der Preußischen Regierung dem Kabinett einen bestimmten Vorschlag unterbreiten solle.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Streik im Zeitungsgewerbe.

Minister Brauns machte davon Mitteilung, daß im Zeitungsgewerbe ein Kampf bevorstehe, beziehungsweise bereits im Gang sei. Es handle sich um höhere Lohnforderungen der Angestellten und Arbeiter, die dieses Mal keine gewerkschaftlichen Wege gehen wollten. Es entstehe die Frage, ob für den Fall eines allgemeinen Zeitungsstreiks von Amts wegen etwa ein Nachrichtenblatt herauszugeben sei.

Das Kabinett hielt es für angebracht, zunächst eine abwartende Stellung einzunehmen, nachdem Ministerialdirektor Müller erklärt hatte, daß die Regierung jederzeit ein Nachrichtenblatt herauszugeben in der Lage sei.

Im Anschluß daran gab Minister Groener eine ihm gewordene Mitteilung wieder, wonach in Eisenbahnerkreisen der Gedanke eines Generalstreiks erwogen würde.

4. Gesetzentwurf zum Schutze der Republik.

Der Herr *Reichskanzler* berichtet über die gestrige Sitzung mit den Länderregierungen³. Es sei in Aussicht genommen, daß der Entwurf des Gesetzes heute abend noch dem Reichsrat zugehen solle, von diesem spätestens am Dienstag verabschiedet werde und dann sofort dem Reichstag zugehen solle.

Minister Dr. Radbruch gab einen eingehenden Überblick über die Wünsche der einzelnen Länderregierungen.

Das Kabinett erklärt sich damit einverstanden, daß die zuständigen Ministerien, insbesondere das Reichsjustizministerium und das Reichsministerium des Innern eine Umredigierung des vorliegenden Entwurfs vornehmen⁴. Der neue Entwurf soll dann dem Herrn Reichskanzler heute nachmittag vorgelegt werden.

Das Kabinett billigt ausdrücklich den Standpunkt des Herrn Reichsministers der Justiz, betreffend die Frage, ob es sich empfehle, die Bestimmung über die Amnestie aus dem Entwurf herauszulassen. Der Standpunkt des Reichsministers der Justiz geht dahin, daß die Herauslassung der Amnestiebestimmung aus dem Gesetz nicht zu empfehlen sei⁵.

³ Siehe Dok. Nr. 304.

⁴ Vgl. dazu Dok. Nr. 301.

⁵ Der am 3.7.22 in den RT eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Republik enthält eine Amnestiebestimmung nicht mehr (RT-Drucks. Nr. 4661, Bd. 374). Am gleichen Tage wird gesondert der „Entwurf eines Gesetzes über Straffreiheit für politische Straftaten“ eingebracht (RT-Drucks. Nr. 4663, Bd. 374).

Zitierhinweis

Nr. 305 Kabinettsitzung vom 30. Juni 1922, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 921–923 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D305>